

מסורת הש"ס

א' בלס פי"ח מ"א, 3) סהרה פי"ח מ"ב, 4) מוספתא דמאי פי"ה ה"ד, 5) מ"כ יש מוחקין דאורייתא בירוש' בעל ע"פ פרש"י והדרכה זו הני' נכונה השאה היו שפיר מן הפטור מלחוריי' על הפטור מדאורייתא וע"פ פירוש רש"י הובא כך בפנים ע"כ, 6) נשתת יג. וט"ז, 7) ונשין מן. ב"מ קא. בסדרות יא: 1) ונשין מן. ב"מ קא, 2) וכלס פטרי' פטרי' מ"א, 3) ז"ל פטרי' 4) ז"ק מ"א, 5) עיין דש"ק ונע"פ פוס' פרידנץ פא: ד"ה שמהן, 6) ומחייב ז"ק, 7) וסבר י' קין לגמרי דלמי פוטרי לקמן כפי ר"י ויש קיין בספיק' ד"ק ג"ה וסבר י' קיין בספיק' ס', 8) ונע"י היטב נוספת ב"מ פס. ד"ה תבואת'.

הגהות הב"ח

6) רש"י ד"פ מדרגת ובי' דאמרי' ג"כ ר"פ ט"ו במס' כלס: 7) ד"ה שמן ובי' משקא הוא דס"ד: 8) ד"ה קין רוב ובי' מספקיין בה רדחה מלמ' ובי': 9) בא"ד פירות הטביל הללו לא ובי': 10) בא"ד מדרגת הס"ד ואח"כ מ"ה ומנשני קסברי'

גליון הש"ס

גמ' קח לך מן השוק. ע' כ"מ דג ע"ה תוס' נלמא: תרנ"ג ד"ה קסבר בה רב"ם רבי. ע"י תמנלה דף י"ג ע"ב טעורי' אבן ד"ה ר"י:

מוסף רש"י

מבחורין. דרוואן אותה בלתי היא משמות בחור בלי גדול וחס מוחין אותו כל מ' סאה טטורה שדיה ואע"פ שהיא אינה מחוקת מ' סאה, דקסבר קף עוביה נמדד עשה [ושבת טז:]. אין קנין ביד עבדי"ם להפקיע מיד מעשר. אם קנה עבדים בקרקע בלחך אין קניט קניי להפקיעה מקדשה שלא תחביט. נעשאר וישאלה הקונה ממנו מן הפירות לדרך לעשר [גטין טז:].

נמדרס מכפנים. ⁽⁶⁾ דלמרינן התס"י כוורת הקס וכוורת הקנים וזור ספינה אלכסנדריית ושידה מיצה ומגדל שמחזיקים מ' סאה בלמ שזן כוריים צינש ילאו מתורת כלי ו¹ ואין מקצלין טומאה: **השידה נמדרס מכפנים**. אם מחזיק חללה כוריים טטורה: **מבחון**. עובי הנסרים נמדד עמה דרוואין ו¹ אילו היה חלל מכפנים היה משלים לכוריים: **עובי הרגלים**. הרגלים עבים יותר מן הנסרים: **לכוצו**. מסגרת סביב לפיהם: **ובנייהס**. אותו חויר שזין הרגלים מתחת אין נמדד דלא אמרי' רואין כאלו שולים יורדין עד סוף הרגלים: **טפח**. מקום חשוב הוא: **שזן מחילה לעולם**. זין שנטמא בלש הטומאה או בראשון או בשני היו איהו ראשון דק"ל (פסחים דף יד:) כל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות מחילה ושמן משקה ⁽⁸⁾: יין לא. בממיה. דיין מי איכא למ"ד ח¹ ללא משקה הוא: **אלא אימא ר"ש שזורי אומר יין**. ולא שמן ודגש דלא היו משקין ואחך קא"ר חנינא הלכה כר"ש: **נתעבר לי טבל**. דמאי בחולין ולא יכול להפריש ממנו מפני חולין המעורבין צו ואע"ג דממאי לא מייחייב מדאורי' במעשר אפילו הכי הואיל ומייחייב מדרבנן הוה ליה מן חולין הפטור על טבל הסיינ: **קח מן השוק**. דמאי מעס הארץ דהוי נמי פטור מדאורייתא על הפטור דאורייתא יא: **ולמא קח מן העובד כוכבים**. דפטור מדאורייתא וחייב מדרבנן: **אין רוב עמי הארץ מעשרין**. אלא ממספקין ⁽⁹⁾ בזה

י' מחלה על מחלה הילכך איכא למימר המעורב נתעשר וזה לא נתעשר אי נמי איפכא כך שמעמי וקשאי לי א"כ בשלוקתאמן העובד כוכב"ג נמי שמא"ע"ה זה שמכר פירות ⁽¹⁰⁾ הללו לא עשרין והוה ליה מן פטור על החיוב. ונראה בעיני שהטבל הזה טבל גמור היה וכיון שנתעבר בחולין בטל דמדאוריית'

עד בשרי בטיל והוה ליה פטור מדאורייתא ורבנן הוא דלחמור ביה ואמור טבל אסור במשהו והזריכו להפריש עליו תרומה ומיהו מיניה וביה לא דחולין מתוקנין נפטרו לגמרי ואפי' חיובא דרבנן ליכא וא"ל לא וקח מן השוק ועשר עליו לפי חשבון טבל שבו קסבר רוב עמי הארץ מעשרין הן והוה ליה פטור מדאורייתא וחייב מדרבנן כי האי וינמא ליה קח מן העובד כוכבים דפטור נמי מדאורייתא דקס"ד יש קנין [לעובד כוכבים להפקיע] כו' וחייב ⁽¹¹⁾ מדרבנן קסבר אין קנין לעובד כוכבים. א"כ כו' קסבר אין רוב עמי הארץ מעשרין ושמה זה שמכרו לא עישר והוה ליה חייב מדאורייתא וטבל המעורב זה פטור מדאורייתא יא: **קשי**. פריך: מי

נמנעו מלהדליק שמן שנפסל בטבול יוס בנר שנטמא בטמא מת ומיקץ לה בנר של מתכת דהויא אב הטומאה דחרב הרי הוא כחלל ודייק קסבר ר"ע טומאת משקין לטמא אחרים דאורייתא כו' מאי איריא בטמא מת אפי' בראשון ושני נמי תחילה הוי דתנן כל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחילה והשתא מאי קושיא לימא דר"ע סבר כר"ש שזורי דלא חשיב שמן משקה אלא אוכל ומיהו מר"ע אינה קושיא דשמעינן ליה דחשיב שמן משקה במסכת מכשירין ומימיה ליה במס' שבת בריש פרק חצית (דף קמג:) חלצ האשה מטמא לרצון ושלא לרצון כו' וקאמר סלי זימס וענבים יוכיחו כי אצל מטמא דהש"ס קשה כמו שפירשתי ומיךר ר"ת דהכא מיייר בקרוש דקדקתי רישא יא¹ השמן והחלב של גריסין בזמן שסם לחים הרי הן ראשונים פי' דהוו משקין קרשו הרי הן שניים ויש ספרים שרישא זו כתובה בהן והדר קמתי ר"מ אומר שמן תחילה לעולם אפי' קרוש והשתא ניחא הא דנקט לעולם וכן דגש דמכמים ויין דר"ש שזורי כולה בקרוש איירי. ⁽¹²⁾ מ"ר: **קסבר** אין קנין ⁽¹³⁾ (מחייב). ואי"ת והא מיפטור משעת מירוח העובד כוכבים ואין לומר דקסבר אינו פוטור דלא אשכחן תנא דלית ליה תרמי מירוח העובד כוכבים אינו פוטור ואין קנין דא"כ דגנך במאי מוקים ליה דר"מ אשכחן דלית ליה מירוח העובד כוכבים דאינו פוטור יא¹⁴ (וסבר יש קנין לעובד כוכבים דאינו פוטרי) לקמן בפרק רבי ישמעאל (דף סו:) אצל קסבר יש קנין בספ"ק דע"ז (דף כה.) ורבי יהודה אית ליה יש קנין בפי' השואל (ב"מ דף קא.) ואית ליה נמי מירוח העובד כוכבים [אין]ן פוטור לקמן בפי' ר' ישמעאל וי"ל ¹⁵ דמ"מ דמי לחיוב כי היכי דלא א"ל קח מעצץ שאינו נקוב או מתבואת חוזה לארץ ועוד כל לקוח דרבנן הוא כדדרשנין תבואת ורעך ולא לקוח בפי' השוכר את הפועלים (ב"מ דף פח.) ומיהו הר"ר יצחק צהר"ר מאיר מפרש הני מילי בשלקוחו עד שלא נתמרח ואפשר שלא היה מלאי ומיהו ר"ת מפרש דלדרכה בנמורה הוא דמיפטור לקוח יא¹⁶ וצריך עיון אי מירוח העובד כוכבים פוטור אפילו מדרבנן תבואה דעובד כוכבים דלמרינן בפי"ק בדבורות (דף יא:) הלוך טבלים ממורחים מן העובד כוכבים כו' דמרחיניהו מאן אלימא דמרחיניהו עובד כוכבים כו' והא דגזרינן משום בעלי כסין בעובד כוכבים שלקח משראל ¹⁷. מ"ר:

הקומץ רבה פרק שלישי מנחות

שידה דתנן בית שמאי אומרים נמדרת בפנים בוי' צפי' כירה (שבת דף מד:) ושס פי' בקונטרס דשידה היא מרכבת נשים וקשה דא"כ למה לי מדידה דנמיווחים למדרס לא צעין מיטלטל מלא וריקן דלפי' פשוטי כלי עץ המיווחים למדרס מיטמא מדרס כדמומח בדבורות בפי' על אלו מומין (דף למ.)

אשידה ⁶ דתנן [השידה] ב"ש אומרים נמדרת א מכפנים ובית הלל אומרים ⁷ מבחונין ומורים אלו ואלו שאין עובי הרגלים ועובי הלבוביזן נמדד ⁸ ר' יוסי אומר מורים שעובי הרגלים ועובי הלבוביזן נמדד וביניהן אין נמדד ר"ש שזורי אומר ⁹ אם היו רגלים גבוהות טפח אין ביניהן נמדד ואם לאו ביניהן נמדד רב נחמן בר יצחק אמר איין ¹⁰ דתנן רבי מאיר אומר ישמן תחלה לעולם וחכ"א אף יהדבש ר"ש שזורי אומר אף היין מכלל דת"ק סבר יין לא אימא רבי שמעון שזורי אומר יין ¹¹ תניא אמר ¹² ר"ש שזורי פעם אחת נתערב לי טבל בחולין ובאתי וישאלתי את רבי טרפון ואמר לי לך ¹³ קח לך מן השוק ועשר עליו קסבר ¹⁴ דאורייתא ברובא בטל ורוב ¹⁵ עמי הארץ מעשרים הן והוה ליה כתורם מן הפטור על הפטור ולימא ליה לך קח מן העובד כוכבים קסבר ¹⁶ יא¹⁷ האין קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר והוה ליה מן החיוב על הפטור איכא דאמרי אמר ליה לך קח מן העובד כוכבים קסבר ¹⁸ יש קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר והוה ליה מן החיוב על הפטור ולימא ליה קח מהשוק קסבר אין רוב עמי הארץ מעשרין שלא ליה רב יימר בר שלמיא לרב פפא הא דאמר רבין בר חיננא אמר עולא א"ר חנינא דלבר בר"ש שזורי ולא עוד אלא כל מקום ששנה רבי שמעון שזורי הלכה כמותו אף בנתערב ליה טבל בחולין אמר ליה אין אמר רב אשי אמר לי מר זוטרא קשי בה ר' חנינא מסורא פשיטא מי

דמעטט בפרשת ויהי ציום השמיני סולס וקולב ושימויה ומנורה מרבתי' (ויקרא יא) מכל כלי עץ ולא כביב כל כלי עץ ומדאינה מטמא במת אינה מטמא מדרס דכל המטמא במדרס מטמא טמא מת כדתנן בפי' בל סימן (דהה מט.) והיינו טעמא משום דלמינו עשוי להנחת מדרס אלא לירד צו ולעלות. מ"ר: **אימא** ר"ש שזורי אומר יין. פי' יין דווקא ולא שמן ודגש והקשה ר"ת דהכא פסקינן כר"ש שזורי ובכל דוכתא משמע קסמא דהש"ס דשמן חשיב משקה בפי"ק דשבת (דף פז.) גבי מפני מה בזארינן בטירה ואין מוסקין בטירה ובמסכת מכשירין (פ"ו מ"ד) ¹ (ר"ע) דחשיב בשבעה משקין יין ושמן ובפי' חצית (שבת דף קמד:) גבי מוהל השמן ובפי"ק דפסחים (דף יד: ושס) גבי הוסיף ר"ע מיימיהן של כהנים לא

נמנעו מלהדליק שמן שנפסל בטבול יוס בנר שנטמא בטמא מת ומיקץ לה בנר של מתכת דהויא אב הטומאה דחרב הרי הוא כחלל ודייק קסבר ר"ע טומאת משקין לטמא אחרים דאורייתא כו' מאי איריא בטמא מת אפי' בראשון ושני נמי תחילה הוי דתנן כל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחילה והשתא מאי קושיא לימא דר"ע סבר כר"ש שזורי דלא חשיב שמן משקה אלא אוכל ומיהו מר"ע אינה קושיא דשמעינן ליה דחשיב שמן משקה במסכת מכשירין ומימיה ליה במס' שבת בריש פרק חצית (דף קמג:) חלצ האשה מטמא לרצון ושלא לרצון כו' וקאמר סלי זימס וענבים יוכיחו כי אצל מטמא דהש"ס קשה כמו שפירשתי ומיךר ר"ת דהכא מיייר בקרוש דקדקתי רישא יא¹ השמן והחלב של גריסין בזמן שסם לחים הרי הן ראשונים פי' דהוו משקין קרשו הרי הן שניים ויש ספרים שרישא זו כתובה בהן והדר קמתי ר"מ אומר שמן תחילה לעולם אפי' קרוש והשתא ניחא הא דנקט לעולם וכן דגש דמכמים ויין דר"ש שזורי כולה בקרוש איירי. ² מ"ר: **קסבר** אין קנין ³ (מחייב). ואי"ת והא מיפטור משעת מירוח העובד כוכבים ואין לומר דקסבר אינו פוטור דלא אשכחן תנא דלית ליה תרמי מירוח העובד כוכבים אינו פוטור ואין קנין דא"כ דגנך במאי מוקים ליה דר"מ אשכחן דלית ליה מירוח העובד כוכבים דאינו פוטרי לקמן בפרק רבי ישמעאל (דף סו:) אצל קסבר יש קנין בספ"ק דע"ז (דף כה.) ורבי יהודה אית ליה יש קנין בפי' השואל (ב"מ דף קא.) ואית ליה נמי מירוח העובד כוכבים [אין]ן פוטור לקמן בפי' ר' ישמעאל וי"ל ⁴ דמ"מ דמי לחיוב כי היכי דלא א"ל קח מעצץ שאינו נקוב או מתבואת חוזה לארץ ועוד כל לקוח דרבנן הוא כדדרשנין תבואת ורעך ולא לקוח בפי' השוכר את הפועלים (ב"מ דף פח.) ומיהו הר"ר יצחק צהר"ר מאיר מפרש הני מילי בשלקוחו עד שלא נתמרח ואפשר שלא היה מלאי ומיהו ר"ת מפרש דלדרכה בנמורה הוא דמיפטור לקוח יא⁵ וצריך עיון אי מירוח העובד כוכבים פוטור אפילו מדרבנן תבואה דעובד כוכבים דלמרינן בפי"ק בדבורות (דף יא:) הלוך טבלים ממורחים מן העובד כוכבים כו' דמרחיניהו מאן אלימא דמרחיניהו עובד כוכבים כו' והא דגזרינן משום בעלי כסין בעובד כוכבים שלקח משראל ⁶. מ"ר:

הקומץ רבה פרק שלישי מנחות

לא.

קבט א ב מ"י פ"ג מהל' טומאת כלים הלכה ד [ודלא כר"ש שזורי וע"י העטם במ"ס:]

קל ג ד מ"י פ"א מהל' טומאת אכלים הל' יט ופי' הליא וע"י בהשנות ובכ"מ ורש"י: קלא ה מ"י פ"א מהל' מרומות הלכה י [ופי"ב מהל' כסרים הל' טז] טושע י"ד פי' שלג סמי' ג:

שיטה מקובצת

6] מבפנים את חללה שאם חללה מחזוק ⁷ סאה [טהרה] מבחור מששליש כל השידה בחור בלי גדול מלא מים היא מפתל מן המים ⁸ סאה טטורה ואם לאו [טהרה] ⁹ נ נמדד עמה ר' יוסי אומר אלו ואלו מורין בו. קשה למורי הד"ר שנואל דאין אפשר מורה ב"ש דעובי רגלים נמדדין (בהא) [נשתת] הא אמר נמדרת מבפנים ומצא בפירושים ישנים במסכת שבת [לר' יוסי] לא תחזיק ב"ש ובי"ה ¹⁰ י ר"ש שזורי עיין שו"ת מהר"ם ס"י א: 1] קסבר רוב עמי הארץ מעשרין הן והשאר מחזק: 2] קסבר אין קנין כו' ואי"ת לאו יוסי לא קנין אלא ס"ל דמירוח העבדים פוסט דרדש דרגון ולא דרגון עבדים ואפי' אמאי לא א"ל קח מפירות משריחו עבדים [דפטור] מדאורייתא וחיוב מדרבנן הוה יא"ל דלא ידמי להני כל כך ואם כלי דמימתי דה"י לימא ליה קח מפירות שזוטר בעצין שאינו נקוב דאינו חיוב [אלא] מדרבנן ולא פריך מניה משום דלא דמי גוי' ההו' חז"ל פריך להפריש עליו אלא אסורין במירוח העבדים ואי"ת אמאי לא א"ל יצבור גורנו לתוכו ולעשר מניה וביה כדאמרי' לעיל וי"ל [דארינן] אלא שלא היה רוצה להפריש עליו אלא כשיעור הטבל שהיה מעורב ואם היה צובר גורנו לתוכו היה צריך להפריש מכל [טבל גורן] ונמצא מפסיד להבטיח בתרומה ליתן לבחן: 1] כלי ואין מטלטלין מלא וריקם כשק ואין: 2] דרואין כאילו היה חלל משלים [למורים:] 3] למ"ד בלוא: 4] מדאורייתא דרוב ע"ה מעשרין וחול' מן הפטור מדאורייתא הס"ד ואח"כ מה"ד לימא ליה קח: 5] בהו כמחצה: 6] מדאורייתא דקא בטל: 7] יצאה (דף ס"ו) שהן וחיבי פירש נמחק: 8] ורישא הורטב והחלב והגרסיין בזמן שהן משקה טופח הרי הן תחילה פי' דהיו משקה קרשו: 9] וחיוב וסבר יש קנין לעבדים דאינו פוטור נמחק: 10] ונ"ע אי מירוח ממנו מן הפירות דמיא: